



PUTUSAN
Nomor 3600 K/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TAWANUS**, gelar St Marajo, sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, bertempat tinggal di Koto Lua, Kelurahan Koto Lua, Kecamatan Pauh, Kota Padang;
2. **MALJUFRI**, bertempat tinggal di Sawah Dangka Jorong III Kampung, RT 000/RW 000, Kelurahan Gaduik, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Donny Indra, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Pengacara Donny Indra Chaidir Gani *Associated*, beralamat di Jalan Andam Dewi, Nomor 20, Kelurahan Kubu Marapalam, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **Nyonya MEMI**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Nias Dalam II, Nomor 8/A, RT 003/RW 002, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
2. **XAVERIANDI SUTANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kampung Nias II Dalam, Nomor 8/A, Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Martry Gilang Rosadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Raya *Law Firm*, beralamat di Jalan Perjuangan, Nomor 10 D-E, Khatib Sulaiman, Kelurahan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 9 November 2021;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT CQ
DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN
DAERAH SUMATERA BARAT**, berkedudukan di Jalan
Sudirman, Nomor 55, Kelurahan Padang Pasir,
Kecamatan Padang Barat, Kota Padang;
2. **AIDIL**, bertempat tinggal di Koto Lua, RT 002/RW 001,
Kelurahan Koto Luar, Kecamatan Pauh, Kota Padang;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Akta Kuasa Nomor 300 dan 301, tanggal 25 Juli 2012
yang dibuat oleh Notaris Indra Jaya, S.H., antara Penggugat I dan II
dengan Penggugat III;
3. Menyatakan sah Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor 321,
tanggal 28 Juni 2013 antara Tergugat I dan Penggugat III;
4. Menyatakan tindakan dan perbuatan Para Tergugat yang membatalkan
Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor 321 dengan Penggugat III
secara sepihak dan tidak dapat dihubungi lagi adalah merupakan
perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
5. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik
Nomor 789/Kelurahan Kapalo Koto, Surat Ukur Nomor 00317/2011,
tanggal 29 September 2011 atas nama Amar Manggulung Alam sebagai

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mamak Kepala Waris dan kawan-kawan yang tidak menjadi jaminan dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor 321, tanggal 28 Juni 2013 kepada Penggugat III;

6. Menyatakan uang muka (*down payment/DP*) yang telah diberikan oleh Para Tergugat kepada Penggugat III menjadi hilang/hangus (tidak harus dikembalikan) sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 1464 KUHperdata;
7. Menyatakan tindakan dan perbuatan Tergugat I yang melaporkan dan mengkriminalisasi Penggugat III ke Kepolisian Daerah Sumatera Barat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
8. Menyatakan tindakan dan perbuatan Turut Tergugat yang melakukan penyidikan terkait dugaan penipuan jual beli tanah terhadap Penggugat III walaupun Para Tergugat telah membatalkan Pengikatan Perjanjian Jual Beli (PPJB) Nomor 321, tanggal 28 Juni 2013 adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
9. Menyatakan bahwa laporan yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat III terkait dengan dugaan penipuan jual beli tanah dengan Nomor laporan LP/157/IV/2021/SPKT-Sbt, tanggal 20 April 2021 yang dilaporkan di Polda Sumbar merupakan permasalahan perdata;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya semenjak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap jika Para Tergugat lalai melaksanakan putusan perkara ini;
11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau Para Tergugat menyatakan banding, *verzet* atau kasasi;
12. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusannya seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II:

- Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Surat Kuasa Terkait Penggugat II yang telah meninggal dunia dalam Pemeriksaan Perkara *a quo*;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi kewenangan Absolut;
2. *Obscuur libel* (gugatan kabur/tidak jelas);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Padang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 321, tanggal 28 Juni 2013 yang terjadi antara Para Penggugat Rekonvensi dan Para Tergugat Rekonvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah wanprestasi atau tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli, Nomor 321, tanggal 28 Juni 2013 maka berdasarkan pasal 5 huruf c Pihak Pertama (penjual) harus mengembalikan uang Pihak Kedua (pembeli) sebanyak 2 kali lipat;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar Total Keseluruhan ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi karena perbuatan wanprestasi adalah sebesar Rp11.600.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus juta rupiah);
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 789 sebagaimana terurai dalam surat ukur tertanggal 29 September 2011, Nomor 00317/2011, seluas 63.551 m² (enam puluh tiga ribu lima ratus lima puluh satu meter persegi) tercatat atas nama 1. Amar Gelar Manggulung Alam (MKW), 2. Juskandar Glr. Malenggang Alam, 3. Tawanur, 4. Yusri, 5. Aidil yang terletak di Kelurahan Kapalo Koto, Kecamatan Pauh, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2023



6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya apabila Para Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan isi putusan semenjak perkara ini telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
7. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya yang timbul akibat Perkara ini secara tanggung renteng;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah memberikan Putusan Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Pdg, tanggal 24 Agustus 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 321, tanggal 28 Juni 2013 yang terjadi antara Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah wanprestasi atau tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan dalam Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 321, tanggal 28 Juni 2013 maka berdasarkan pasal 5 huruf c Pihak Pertama (penjual) harus mengembalikan uang Pihak Kedua (pembeli) sebanyak 2 kali lipat;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi untuk membayar total keseluruhan ganti kerugian yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi karena Perbuatan Wanprestasi adalah sebesar Rp11.600.000.000,00 (sebelas miliar enam ratus juta rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2023



Dalam Konvensi Dan Rekonvensi :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini jumlahnya sebesar Rp2.520.000,00 (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 212/Pdt/2022/PT PDG, tanggal 23 November 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 30 November 2022 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 September 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 39/2022/PN Pdg Terhadap Putusan DBP Nomor 112/Pdt/2022/PT PDG *juncto* Perdata Nomor 178/Pdt.G/2021/PN Pdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 23 Desember 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 23 Desember 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon untuk Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2023



Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Pemohon untuk Kasasi;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Pemohon untuk Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Pemohon untuk Kasasi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk Kasasi dan menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Pemohon untuk Kasasi untuk membayar ongkos-ongkos yang timbul dalam perkara sekarang ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 23 Desember 2022 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Januari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, pertimbangannya telah tepat dan benar;
- Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta dalam perkara *a quo*. Bahwa Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait perbuatan Para Tergugat yang melanggar hukum. Sebaliknya Para Penggugat Rekonvensi dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, yang mana antara Para Penggugat Rekonvensi/

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2023



Para Tergugat Konvensi dengan Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi mempunyai hubungan hukum berdasarkan Pengikatan Jual Beli Nomor 321, tanggal 28 Juni 2013 yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang yaitu Notaris H. Indra Jaya, S.H., dan telah dilakukan pembayaran kepada Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi (Penggugat III Konvensi) yaitu sejumlah Rp5.800.000.000,00 (lima miliar delapan ratus juta rupiah), akan tetapi Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi tidak memenuhi sebagaimana yang dijanjikan dalam kesepakatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Nomor 321, oleh karenanya Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi telah *wanprestasi*, untuk itu berdasarkan dalam Pasal 5 huruf c Pengikatan Perjanjian Jual Beli Nomor 321 Pihak Pertama (penjual) harus mengembalikan uang Pihak Kedua (pembeli) sebanyak 2 (dua) kali lipat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Padang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: 1. TAWANUS, 2. MALJUFRI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **TAWANUS**,
2. **MALJUFRI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 November 2023 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ela Nurlaela, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd.

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd.

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ela Nurlaela, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 19590710 198512 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 3600 K/Pdt/2023